

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2445/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด นครพนม
นาย ศรีฟอง ปรัชญารัตน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 343

ป.วิ.อ. มาตรา 238

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, มาตรา 27

สำเนาเอกสารซึ่งพนักงานสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นเอกสารที่ถ่ายมาจากต้นฉบับจริง และไม่ปรากฏว่าสำเนาเอกสารดังกล่าวไม่ตรงกับต้นฉบับ ทั้งจำเลยไม่ได้โต้แย้งคัดค้านความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร ศาลจึงรับฟังสำเนาเอกสารเหล่านี้ได้โดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 จำเลยหลงพอผู้เสียหายว่าบริษัท บ. สามารถจัดส่งคนไปทำงานที่ต่างประเทศได้ จนพอผู้เสียหายหลงเชื่อและสมัครไปทำงานกับจำเลย โดยบริษัท บ. และจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้จัดหางานการกระทำของจำเลยเป็นการจัดหางานตามความหมายของพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 4 แล้ว เมื่อจำเลยกระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำและขณะเดียวกันก็ประสงค์ต่อผลของการกระทำนั้นทั้งตามคำฟ้องไม่มีข้อความตอนใดแสดงให้เห็นว่าจำเลยมิได้มีเจตนาที่จะจัดหางานให้แก่พอผู้เสียหาย จึงถือได้ว่าจำเลยมีเจตนากระทำความผิดในฐานนี้อีกกระทงหนึ่ง.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2527 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2528 ติดต่อกัน จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน คือ จำเลยทั้งสองกับพวกจัดหางานโดยรับสมัครคนงานไปทำงานยังต่างประเทศ แล้วเรียกและรับเงินค่าบริการโดยมิได้รับอนุญาตและจำเลยทั้งสองกับพวกโดยเจตนาทุจริตได้หลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โดยประกาศแก่ประชาชนว่าสามารถจัดส่งผู้สมัครงานไปทำงานยังต่างประเทศได้โดยจะได้รับค่าจ้างสูงและสวัสดิการทำงานดี แต่ผู้สมัครต้องเสียค่าบริการเป็นค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คนละ 35,000 บาทความจริงแล้วจำเลยทั้งสองไม่สามารถส่งคนงานดังกล่าวไปทำงานยังต่างประเทศตามที่ตกลงกันได้ไว้ได้ ด้วยการหลอกลวงของจำเลยทั้งสองกับพวกดังกล่าวทำให้ประชาชนมีนายคม แสนสุภา กับพวก ผู้เสียหายรวม 20 คน เชื่อว่าเป็นความจริง ได้พากันสมัครไปทำงานยังต่างประเทศกับจำเลยทั้งสองกับพวก และจำเลยทั้งสองกับพวกได้เรียกและรับเงินจากนายคมกับพวกผู้เสียหายแต่ละคนรวมเป็นเงิน 694,000 บาทขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 343 และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินแก่ผู้เสียหายทุกคนรวม 694,000 บาทด้วย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณา แล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 ให้จำคุกคนละ 1 เดือน และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 343 ให้จำคุกคนละ 3 ปี รวมจำคุกคนละ 3 ปี 1 เดือน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินแก่ผู้เสียหายตามบัญชีรายชื่อท้ายฟ้องรวมเป็นเงิน 694,000 บาท ด้วย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรก, 83 ลงโทษจำคุกคนละ 3 ปีให้ยกฟ้องความผิดต่อพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหามาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่าพยานเอกสารของโจทก์ทั้งสัญญากู้เงิน สัญญาจ้างของที่ดิน แคชเชียร์เช็คและใบเสร็จรับเงินค่าดอกเบี้ยยเป็นสำเนาภาพถ่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสกลนคร และเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอนาแกมิได้รับรองความถูกต้อง การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รับฟังพยานเอกสารของโจทก์ดังกล่าวจะเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้นศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า สำเนาสัญญาจ้างของที่ดินมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอลงไว้เป็นการรับรองว่าถ่ายมาจากต้นฉบับจริง ส่วนใบเสร็จรับเงินเป็นต้นฉบับ มิใช่สำเนาจึงไม่จำเป็นต้องมีผู้รับรอง สำหรับเอกสารฉบับอื่น ๆ นั้นแม้จะเป็นสำเนาภาพถ่ายแต่ทุกฉบับปรากฏว่าร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ ไตลังคะ พนักงานสอบสวนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้แล้วว่าเป็นเอกสารที่ถ่ายมาจากต้นฉบับจริงชั้นพิจารณาไม่ปรากฏว่า สำเนาเอกสารดังกล่าวไม่ตรงกับต้นฉบับทั้งจำเลยมิได้โต้แย้งคัดค้านความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร เมื่อเป็นสำเนาเอกสารที่เจ้าพนักงานรับรอง กรณีจึงเป็นการเพียงพอที่ศาลจะรับฟังสำเนาเอกสารเหล่านี้ได้โดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 แล้ว

สำหรับปัญหามาตามฎีกาของโจทก์ที่ว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยหรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยทั้งสองกับพวกหลอกลวงพวกผู้เสียหายและผู้ ที่จะสมัครไปทำงานว่า บริษัทบางกอกอินเตอร์

คอนติเนนตัลเชอร์วิส จำกัดสามารถจัดส่งคนไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ได้ จนพวก
ผู้เสียหายและผู้ ที่จะสมัครไปทำงานหลงเชื่อและสมัครไปทำงานกับจำเลยที่ 1 โดย
บริษัทดังกล่าวและจำเลยทั้งสองกับพวกไม่ได้รับอนุญาตให้จัดหางานดังนี้ การกระทำ
ของจำเลยทั้งสองย่อมเป็นการประกอบธุรกิจงานให้แก่คนงานหรือหาลูกจ้างให้แก่
นายจ้างอันเป็นการจัดหางานตามความหมายของพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 4 แล้ว เมื่อจำเลยทั้งสองได้กระทำการดังกล่าว
โดยรู้ สำนึกในการกระทำและขณะเดียวกันก็ประสงค์ต่อผลของการกระทำนั้น จึงถือ
ได้ว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนากระทำความผิดในฐานนี้อีกกระทงหนึ่งทั้งตามคำฟ้องคดีนี้
โจทก์ก็ได้บรรยายแยกการกระทำทั้งสองเป็นสองตอน และไม่มีข้อความตอนใด
แสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองมิได้มีเจตนาที่จะจัดหางานให้แก่พวกผู้เสียหายอันจะ
ถือว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองตามฟ้องไม่เป็นความผิดในฐานนี้ด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 วรรคแรกให้จำคุกคนละ 1 เดือน อีก
กระทงหนึ่ง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(บุญสิน ตูลากัน-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สถิตย์ เล็งไธสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ